الباب الثاني: في الديات، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريفها .

الدِّيَة لغة : من : وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيه دِيةً ، إذا أعطيت ديته ، والجمع : ديات .

وشرعاً : هي المال المؤدَّى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية .

وتسمى أيضاً (العَقْل) ؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل ، فيعقلها بفناء أولياء المقتول ؛ ليسلمها إليهم .

المسألة الثانية : مشروعيتها ، ودليل ذلك ، والحكمة منها :

١- **أدلة مشروعيتها** : الدية واجبة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ ﴾ [النساء : ٩٢] .

وأما السنة : فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره : (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدى ، وإما أن يقتل) . وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي ﷺ وفيه مقادير الديات .

وأجمع أهل العلم على وجوب الدية .

٢- **حكمة مشروعيتها** : أما الحكمة من مشروعيتها : فهي حفظ الأرواح ، وحقن دماء الأبرياء ، والزجر ، والردع عن الاستهانة بالأنفس .

المسألة الثالثة : على من تجب الدية؟ ومن يتحملها؟

من أتلف إنساناً أو جزءاً منه ، لا يخلو من أحد أمرين :

- إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمداً محضاً ، وجبت الدية كلها في مال القاتل ، إن حصل العفو وسقط القصاص . فإن بدل المتلف يجب على متلفه ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام : ١٦٤] .